

CAPÍTULO XII

DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS

ARTICULO 47.- OBLIGACIONES:

Sin perjuicio de las obligaciones de los empleados señaladas en el Código del Trabajo, o en otras disposiciones normativas que se entienden incorporadas a este reglamento, y las establecidas en el Contrato de Trabajo, todo empleado está obligado a:

1. Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el Estatuto, Reglamentos, Manuales, Políticas, Procedimiento, Instructivos y Regulaciones de MUTUALISTA PICHINCHA. Especialmente se considera parte integrante de este Reglamento el Código de Ética y Comportamiento que es de obligatorio cumplimiento.
2. Cumplir con las disposiciones que dicte la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la autoridad competente, en atención a la función que desempeña en la organización, ya sean directas o generales.
3. Cumplir las instrucciones u órdenes relacionadas con su labor o función emanadas de las autoridades de MUTUALISTA PICHINCHA, sean dadas en forma directa, circulares, publicaciones, comunicados, o instructivos.
4. Comunicar oportunamente y con sustento adecuado a su línea de supervisión inmediata, sobre cualquier impedimento que no le permita cumplir con sus obligaciones, instrucciones u órdenes.
5. Realizar con calidad, oportunidad y eficiencia las funciones encomendadas e inherentes a las labores asignadas.
6. Guardar consideración y respeto a sus superiores y compañeros de trabajo y mantener con los socios, clientes y el público en general un trato cortés, amable y diligente.
7. Guardar escrupulosamente toda información relacionada con su trabajo y toda la que adquiera relacionada a MUTUALISTA PICHINCHA, sus clientes, socios y terceros, sus operaciones, procedimientos o instructivos; y, restituirla una vez concluido su contrato de trabajo.
8. Guardar la reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentación que conozca por el ejercicio de su trabajo, así como la fidelidad que exige la naturaleza de una institución financiera. La omisión de esta obligación a más de constituir causa para dar por terminada la relación laboral, dará derecho a MUTUALISTA PICHINCHA para demandar los daños y perjuicios ocasionados.
9. Estar en su puesto de trabajo, listo para la atención y con las herramientas listas, a la hora de inicio de la jornada.
10. Mantener correcta y adecuada presentación personal según instrucciones vigentes de MUTUALISTA PICHINCHA acorde con las funciones que desempeña.
11. Portar permanentemente y en un lugar visible la identificación personal provista por MUTUALISTA PICHINCHA.
12. Permanecer, durante la jornada de trabajo, en el lugar que haya sido designado para desempeñar sus funciones.
13. Mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo.

14. Mantener con cuidado y esmero la documentación o archivos, carpetas, información física o electrónicamente procesada en lugar seguro.
15. Cuidar y usar debida y cuidadosamente los equipos y bienes que MUTUALISTA PICHINCHA le asigne para el cumplimiento de sus labores y comunicar, oportunamente a su línea de supervisión, sobre cualquier desperfecto que ocurriera en los mismos, sin que ésta circunstancia sea motivo o justificación para no cumplir con sus obligaciones laborales, salvo el caso de que MUTUALISTA PICHINCHA no le provea otro equipo en reemplazo del dañado a pesar del aviso al respecto.
16. Proporcionar información veraz, oportuna, contrastada y sustentada que sea requerida por las autoridades de MUTUALISTA PICHINCHA o los organismos de control.
17. Cumplir las metas u objetivos determinados por la línea de supervisión o por la Institución para el cumplimiento de su trabajo, dentro de la jornada laboral definida o los periodos definidos.
18. Prestar facilidades a cualquier control y verificación que le sea requerido, por las líneas de supervisión, representantes de Auditoría Interna o por el Ente de Control.
19. Cuidar en forma escrupulosa los valores y dinero que maneje en ejercicio de sus funciones y responsabilidades laborales asignadas.
20. Dar inmediato aviso a su línea de supervisión o autoridad de MUTUALISTA PICHINCHA sobre cualquier irregularidad acontecida, actos fraudulentos o impropios que ocasionaren o podrían ocasionar perjuicio a la organización, a sus clientes, socios, empleados o al público en general.
21. Asistir puntualmente a todas las actividades corporativas de la organización, a las conferencias, cursos, seminarios, eventos, reuniones y capacitación que se le imparta, en los días y horario que se establezcan.
22. Manejar sus finanzas personales de forma tal que éstas no afecten el desempeño de sus funciones y los intereses de MUTUALISTA PICHINCHA y sus grupos de interés; que correspondan a un comportamiento financiero responsable.
23. No Incurrir en mora, de manera recurrente, en sus operaciones de crédito del sector financiero y/o casas comerciales.
24. Mantener la reserva correspondiente sobre desarrollo e implementación de sistemas o programas de computación, que ha creado, desarrollado, ejecutado y utilizado y sean propiedad de MUTUALISTA PICHINCHA, estando impedido de divulgarlo, reproducirlo, obtener copias o transferencias parciales o totales, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.
25. Utilizar de manera adecuada las herramientas digitales provistas por MUTUALISTA PICHINCHA tales como el internet, redes sociales, licencias de software, entre otros.
26. Abstenerse de realizar por cuenta propia o para terceros, trabajos que signifiquen competencia a las actividades que realice MUTUALISTA PICHINCHA en las áreas en las cuales la organización mantiene su giro de negocio.
27. Solicitar y obtener autorización de las líneas de supervisión que reporten directamente a la Gerencia General de MUTUALISTA PICHINCHA, para entregar documentos o información que hayan sido definidas de carácter confidencial.

28. Dar cumplimiento a todas las políticas y procedimientos emitidas por MUTUALISTA PICHINCHA sobre “Control para la prevención del lavado de activos” y a las disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la autoridad competente.
29. Dar cumplimiento a todas las políticas y procedimientos emitidas por MUTUALISTA PICHINCHA sobre Seguridad de la Información y a las disposiciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la autoridad competente.
30. Acatar las medidas de seguridad e higiene fijadas por la normativa legal vigente o por la organización.
31. Someterse a los exámenes médicos preventivos, pre-ocupacionales, post-ocupacionales y a las campañas de salud que se realicen en MUTUALISTA PICHINCHA.
32. Informarse, ejecutar y participar del programa de Seguridad y Salud Ocupacional. La negativa del empleado a someterse a los exámenes médicos o indicaciones que sean dispuestos constituirá causa para dar por terminado el Contrato de Trabajo de acuerdo con el Código del Trabajo.
33. Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que amenacen a los empleados o bienes de la MUTUALISTA PICHINCHA.
34. Permitir la apertura de su oficina, escritorio o archivos cuando MUTUALISTA PICHINCHA lo requiera.
35. Abstenerse de intervenir a favor de cualquier familiar o conocido que mantenga obligaciones pendientes o litigios con la organización.
36. Atender con cortesía, amabilidad, prontitud, oportunidad y eficiencia a los clientes o al público en general, a fin de crear, propiciar y mantener una buena imagen de MUTUALISTA PICHINCHA.
37. Capacitarse permanentemente para el mejor desempeño de sus funciones, leer y conocer a fondo las labores que conciernen a su cargo. Asimismo, colaborar en la enseñanza y aprendizaje de los demás empleados, en especial, los de la misma área de trabajo.

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo será sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el capítulo de “Disposiciones Disciplinarias y Forma de Aplicarlas”.

ARTÍCULO 48.- PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS:

Además de las prohibiciones establecidas en el Código del Trabajo, las que se entienden incorporadas a este reglamento, así como las especiales que constan en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la demás legislación aplicable y en el Código de Ética y Comportamiento de Mutualista Pichincha, al empleado le está especialmente prohibido:

1. Cometer algún acto que signifique abuso de confianza, fraude, robos, hurtos y otros que impliquen comisión de delito, contravención penal o constituirse en cómplice o encubridor de los mismos, inclusive a título de tentativa. MUTUALISTA PICHINCHA, además de ejercer las acciones laborales y administrativas pertinentes, se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales que la Ley señale.

2. Utilizar las instalaciones de MUTUALISTA PICHINCHA para otro fin distinto al de prestar servicios para los cuales fue contratado.
3. Promover o participar en cualquier forma de suspensión arbitraria de trabajo durante la jornada laboral.
4. Revelar, transmitir, compartir, divulgar, compilar, utilizar o entregar datos o información, por cualquier medio físico o digital, que constituyan información confidencial sujeta a sigilo y reserva bancaria o que comprometan la seguridad de la información de la organización; datos personales de socios, empleados o clientes; datos o información que constituya propiedad intelectual o industrial de MUTUALISTA PICHINCHA, secretos industriales o empresariales pertenecientes a la organización, a terceros o a personas no autorizadas. Ningún empleado podrá sacar de MUTUALISTA PICHINCHA ningún documento, formulario, registro, archivo, etc., sin autorización.
5. Tratar, compilar, copiar, almacenar, compartir, divulgar datos personales de los socios, clientes, usuarios o empleados para fines no autorizados por Mutualista Pichincha.
6. Alterar, falsificar, suplantar, sustraer, dañar o destruir registros, comprobantes y otros documentos de MUTUALISTA PICHINCHA ya sean físicos o digitales.
7. Firmar a nombre de MUTUALISTA PICHINCHA sin la debida autorización.
8. El empleado debe abstenerse de toda actividad adicional, lucrativa o que pudiese perjudicar o interferir, directa o indirectamente, en los intereses investigativos, tecnológicos y el negocio propio de la MUTUALISTA PICHINCHA.
9. Desempeñar funciones en otras instituciones financieras o en una actividad privada, lucrativa o no, que genere conflicto de intereses.
10. Desempeñar actividades o funciones que atenten con la salud ó que disminuya el rendimiento en el cargo para el que fue contratado.
11. Dormir durante la jornada de trabajo.
12. Ocultar a sus líneas de supervisión el incumplimiento de una tarea que se le haya asignado.
13. Ejecutar cualquier acto que cause daño a las pertenencias o propiedades de MUTUALISTA PICHINCHA, que afecten a la información, sistemas o equipos y/o que ponga en peligro la seguridad o integridad de quienes se encuentren en sus instalaciones físicas.
14. Recibir obsequios o regalos económicos, en dinero o apreciables en dinero, por servicios prestados o por ser parte de MUTUALISTA PICHINCHA, tanto en el interior de las instalaciones de la Institución como en otros espacios.

15. Aceptar comisiones, regalos o cualquier otro tipo de ventaja por parte de proveedores o personas que están en relación de negocio con MUTUALISTA PICHINCHA.
16. Solicitar cuotas para rifas, préstamos, anticipos, obsequios, garantías, ayudas económicas, trofeos, auspicios o donaciones a clientes, funcionarios, y proveedores de MUTUALISTA PICHINCHA.
17. Colocar carteleras, propaganda, afiches, avisos, fotografías, etc., en sitios que no sean los aprobados por Mutualista Pichincha; por lo tanto, queda prohibido colocar fotografías, textos, letreros, etc. en los escritorios, ventanillas, u otros lugares de trabajo.
18. Promover o realizar reuniones de cualquier naturaleza ajenas al trabajo dentro de la organización.
19. Conceder préstamos a compañeros de Mutualista Pichincha, cobrando o no comisiones o intereses por los mismos.
20. Solicitar cuotas para rifas, obsequios, garantías, ayudas económicas o donaciones a empleados de MUTUALISTA PICHINCHA, salvo que fueren canalizados para su correspondiente análisis y gestión por la Asociación de Empleados de Mutualista Pichincha y aprobados por la Gerencia de Talento Humano.
21. Cometer actos de índole personal que atenten contra la imagen de la organización, sus autoridades y de su personal; así como también reñir o propiciar. disputas con los compañeros de trabajo, dentro o fuera de MUTUALISTA PICHINCHA.
22. Desacatar, incumplir o rehusarse a obedecer una orden dada por un superior o autoridad de MUTUALISTA PICHINCHA, siempre que dichas disposiciones estén enmarcadas en la Ley.
23. Portar armas dentro de las instalaciones de MUTUALISTA PICHINCHA.
24. Introducir, en MUTUALISTA PICHINCHA, bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, consumirlas en su interior o presentarse al trabajo bajo clara evidencia de haberlas consumido.
25. Negarse a realizar los exámenes o análisis si existe una clara evidencia de haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, aun cuando no las haya consumido dentro de las instalaciones de MUTUALISTA PICHINCHA.
26. Fingir enfermedad u otra incapacidad física o mental para abandonar su lugar de trabajo, ausentarse temporalmente o no acudir a laborar.

27. Hacer insinuaciones a compañeros o compañeras, socios, personal de MUTUALISTA PICHINCHA, proveedores o clientes que pudieran calificarse como acoso sexual. La comprobación de estos actos o cualquier afectación que esto ocasionare a la reputación, imagen o calidad de servicios de la organización, a más de constituir causa para solicitar el Visto Bueno, será motivo para la iniciación de las acciones penales que correspondan.
28. Realizar actividades personales de naturaleza comercial, ya sea de venta o compra de productos o mercadería, dentro del horario de la jornada laboral o en las instalaciones de MUTUALISTA PICHINCHA.
29. Tomar arbitrariamente pertenencias de MUTUALISTA PICHINCHA o utilizar sus bienes para propósitos o fines personales diferentes a los cuales estén destinados, sin estar autorizado por la línea de supervisión del área que reporte a la Gerencia General.
30. Realizar actividades o asuntos ajenos a sus funciones que obstaculicen o entorpezcan las labores dentro de las horas de trabajo.
31. Ocupar el tiempo de trabajo para asuntos personales sin haber solicitado autorización con anticipación a su línea de supervisión y sin ingresar el permiso correspondiente en la herramienta destinada para el efecto.
32. Distraer las labores propias o la de terceros, mediante el uso de radios, grabadoras, televisores y artefactos que en general pueden perturbar el trabajo.
33. Utilizar los valores de MUTUALISTA PICHINCHA en fines personales o de terceros.
34. Utilizar el correo electrónico institucional para realizar actividades distintas a las laborables. El envío de correos electrónicos masivos, desde el correo institucional, solo podrá ser autorizado por la Gerencia de Talento Humano.
35. Utilizar papel, sobres, material impreso, copiadoras, servicios de mensajería o medios tecnológicos provistos por MUTUALISTA PICHINCHA para fines particulares, ajenos a sus labores.
36. Utilizar el internet en páginas prohibidas o pornográficas, así como las líneas telefónicas fijas o móviles para actividades no autorizadas.
37. Utilizar los teléfonos celulares durante la atención de clientes, socios u otros empleados, teniendo posiciones de exposición completa a ellos o cuya función exige el no uso de celulares en su puesto de trabajo.
38. Utilizar para fines personales los vehículos de propiedad de MUTUALISTA PICHINCHA.
39. Revelar información sobre sueldos, sobresueldos, bonos que el empleado u otros empleados perciban en MUTUALISTA PICHINCHA, a otros empleados, a proveedores o público en general.

40. Revelar información a personas externas a la organización sobre procedimientos, manuales, normas técnicas, formas de realizar sus actividades, etc.
41. Retirar y llevarse consigo cualquier documentación de MUTUALISTA PICHINCHA, sin estar autorizado.
42. Atentar contra la imagen y el buen nombre de la organización, ya sea de manera pública o privada, de forma verbal o escrita y en cualquier medio.
43. Realizar conjeturas, esparcir rumores o comentarios en contra de MUTUALISTA PICHINCHA, sus funcionarios, empleados o generar comentarios destructivos sobre otros.
44. Ocultar información que pueda afectar a la reputación, servicio, solidez, sostenibilidad de MUTUALISTA PICHINCHA o genere algún riesgo para la organización, socios, clientes o empleados; de conocer alguna información de relevancia deberá comunicarlo a la Gerencia de Talento Humano para su respectivo proceso o acción que estime pertinente, según el caso o la información proporcionada.
45. Copiar, falsificar o usar sin autorización documentos de o para MUTUALISTA PICHINCHA, tales como: registros de horas trabajadas, informes, formularios, solicitudes, documentos de clientes, etc.
46. Realizar proselitismo político o religioso dentro de la MUTUALISTA PICHINCHA.
47. Hacer comentarios lesivos respecto de MUTUALISTA PICHINCHA, sus líneas de supervisión o compañeros, dentro o fuera de las instalaciones de la organización.
48. Contravenir reglamentos, manuales, instructivos, circulares o cualquier otro documento normativo y considerado como obligatorio de MUTUALISTA PICHINCHA y las que dictare la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o la autoridad competente a cargo.
49. Ingresar sin permiso a oficinas ajenas o a otras dependencias de MUTUALISTA PICHINCHA que no sean las de las respectivas áreas de trabajo o a las áreas restringidas.
50. Faltar el respeto al personal de vigilancia, personal de limpieza, generador de servicios o beneficios hacia el personal, así como proveedores o personal que apoye en tareas sea o no directamente contratado por la Institución.

Las sanciones por el incumplimiento de las prohibiciones señaladas en este artículo serán sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el capítulo de “Disposiciones Disciplinarias y Forma de Aplicarlas”.

